

[애플리케이션 명] 디지털 콘텐츠 공급 및 이용에 관한 포괄적 규약 전문

제정일자: 2024년 12월 1일 시행일자: 2025년 1월 1일

전문 (Preamble)

본 이용규약(이하 "본 규약"이라 지칭함)은 주식회사 [회사명] (이하 "회사"라 합니다)이 운영하고 관리하는 [애플리케이션 명] 모바일 응용 프로그램, 웹 브라우저 기반의 환경 및 스마트 디바이스 전용 응용 프로그램 등 제반 정보통신망(총칭하여 "본 플랫폼"이라 합니다)을 통해 이용자에게 제공하는 유료 및 무료 영상물 전송, 스트리밍 서비스, 그리고 이에 부수되는 모든 부가 기능(이하 "본 서비스"라 합니다)의 이용 조건 및 절차에 관한 포괄적인 사항을 명확히 규율함을 목적으로 합니다. 회사는 본 규약을 통하여 서비스 이용자와 회사 간의 권리, 의무, 책임 소재를 설정하며, 관련 법규인 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「약관의 규제에 관한 법률」, 「콘텐츠산업 진흥법」 등의 대한민국 법률을 준수합니다.

제1장 총칙, 용어의 정의 및 규약의 효력

제1조 (규약의 목적 및 적용 범위)

본 규약은 회사가 이용자에게 디지털 콘텐츠를 안정적으로 전송하고 이용자가 이를 활용하는 과정에서 발생하는 제반 법률관계를 명료히 확립하는 것을 최우선 목표로 합니다.

제2조 (주요 용어의 상세 정의)

본 규약에서 사용되는 주요 용어의 개념은 다음과 같이 상세히 확정됩니다:

- 플랫폼:** 회사가 서비스를 제공하기 위하여 구축, 운영, 관리하는 모든 유형 및 무형의 정보통신설비 및 관련 시스템을 의미합니다.
- 이용자:** 본 규약의 내용에 명시적으로 동의하고 회사가 발급한 계정을 통해 본 서비스를 이용하는 모든 자를 지칭합니다.
- 회원:** 회사에 개인정보를 제공하고 소정의 절차를 거쳐 등록을 완료함으로써 서비스를 지속적으로 이용할 수 있는 자를 의미합니다.
- 콘텐츠:** 플랫폼을 통하여 이용자에게 시청 목적으로 전송되는 모든 형태의 영상물, 음향, 이미지, 자막, 메타데이터 등 저작권 법상 보호 대상이 되는 디지털 데이터 일체를 말합니다.
- 유료 서비스 상품:** 회사가 이용 대가를 수령하고 제공하는 콘텐츠 이용 권한으로서, **정액 구독 상품** 및 ****개별 시청 구매 상품 (PPV, Pay Per View)****을 포함합니다.

6. **기술적 보호 체계 (TPC, Technical Protection Control)**: 콘텐츠의 무단 복제, 불법 유출, 불법 다운로드 및 저작권 침해 행위를 원천적으로 방지하기 위하여 회사가 콘텐츠에 의무적으로 적용하는 암호화, 워터마킹, 접근 제어 등 일체의 기술적 장치 및 시스템을 말합니다.

7. **접속 디바이스**: 콘텐츠를 재생하기 위하여 이용자가 사용하는 스마트폰, 개인용 컴퓨터(PC), 태블릿, 스마트TV 등 회사가 사전 지정하고 승인한 하드웨어 장치를 의미합니다.

제3조 (규약의 효력 발생 및 적용)

① 본 규약은 이용자가 회원 등록 절차를 완료하고 본 규약에 명시적으로 동의한 시점부터 회사와 이용자 간의 계약으로 효력을 발생합니다. ② 회사는 특정 콘텐츠의 제공 또는 부가 기능에 대하여 별도의 **개별 약관**을 제정할 수 있으며, 이 경우 해당 개별 약관이 본 규약에 **우선하여 적용**됩니다.

제4조 (규약의 일방적 변경 및 통지)

① 회사는 서비스의 안정화, 법규 변경, 영업 환경의 변동 등 회사의 운영상 합리적인 사유가 발생하는 경우, 본 규약의 내용을 **이용자의 동의 없이 일방적으로 변경 및 수정**할 수 있는 배타적인 권한을 보유합니다. ② 회사가 규약을 개정하는 경우, 개정 사항의 시행일로부터 **15일 전**에 플랫폼 내 공지사항을 통하여 변경 내용을 고지하며, 이용자에게 불리한 변경 사항일지라도 **개별적인 통지 의무는 면제**됩니다. ③ 이용자가 변경된 규약의 시행일 이후에도 서비스를 지속적으로 이용하거나 접속하는 행위는 해당 개정 사항에 대하여 **완전히 동의하고 수락**하는 것으로 간주되며, 이용자는 이에 대해 어떠한 이의나 법적 청구도 제기할 수 없습니다.

제2장 이용약관, 계정 보안 및 데이터 관리

제5조 (이용계약의 성립 및 절차)

이용계약은 서비스를 이용하고자 하는 자가 회사가 정한 양식에 따라 정보를 기재하고 본 규약에 동의한 후, 회사가 기술적, 운영적 검토를 거쳐 그 신청을 최종 승낙함으로써 유효하게 성립합니다.

제6조 (계정 등록의 거부 및 계약의 해제)

회사는 다음 각 호에 해당하는 경우 이용 신청을 거부하거나, 계약 성립 이후라도 **사전 통보 없이** 계약을 해제하고 계정을 영구 박탈할 수 있습니다:

1. 신청 내용에 중대한 허위 사실이 포함되어 있는 경우 (제12조에 따른 책임 부담)
2. 이전에 본 규약 제26조를 위반하여 회원 자격을 상실한 기록이 있는 경우
3. 만 14세 미만 아동이 법정대리인의 동의 없이 신청한 경우
4. 기타 법령 및 회사의 운영 기준에 위배되거나 기술적으로 불가능한 신청인 경우.

제7조 (계정의 보안 유지 및 양도 금지)

① 이용자는 본인의 계정 정보(아이디 및 비밀번호 등)의 관리 및 보안에 대하여 전적인 책임을 부담합니다. 계정 정보의 유출, 도용, 오용으로 발생하는 모든 불이익과 손해에 대하여 회사는 면책됩니다. ② 이용자는 자신의 계정 및 이용 권한을 **가족, 친족, 지인 등을 포함한 제3자**에게 어떠한 방식으로든 양도, 증여, 대여, 매매, 또는 이용하게

할 수 없습니다.

제8조 (계정 공유 행위의 금지 및 제재)

① 회사는 계정 공유가 의심되는 접속 패턴(복수 IP 사용, 접속 디바이스 빈번한 변경, 비정상적 동시 접속 등)을 감지할 경우, 해당 계정의 접속을 **즉시 중단 및 영구 차단**할 수 있습니다. ② 제1항의 제재 조치로 인하여 이용자가 유료 이용 상품의 잔여 기간에 대한 환불을 요구하는 경우, 이는 본 규약 제**14조**의 환불 불가능 조건에 따라 **전면 거부**됩니다.

제9조 (개인정보의 수집, 이용 및 해외 이전 포괄적 동의)

① 회사는 서비스 제공을 위하여 필요한 최소한의 개인정보를 수집 및 이용하며, 이에 대한 상세 내용은 별도의 개인정보 처리방침에 따릅니다. ② 이용자는 회사가 서비스 운영의 효율화, 데이터 백업 및 보존, 국외 콘텐츠 제공자와의 계약 이행 등의 목적으로, 이용자의 개인 정보 및 시청 기록 데이터를 **이용자의 별도 동의 없이** 대한민국 외의 지역에 위치한 회사의 서버 또는 회사가 지정하는 제3자에게 **이전, 저장 및 보관**하는 것에 대하여 **사전적, 포괄적으로 동의**합니다.

제3장 콘텐츠 이용, 라이선스 제한 및 기술적 조건

제10조 (콘텐츠의 지식재산권 및 이용 라이선스)

① 플랫폼을 통해 제공되는 모든 콘텐츠에 대한 저작권, 특허권, 상표권 등 모든 형태의 지식재산권은 회사 또는 해당 콘텐츠의 원 저작권자에게 있습니다. ② 회사는 이용자에게 콘텐츠를 **개인적, 비영리적인 용도로 스트리밍 방식**으로 시청할 수 있는 ****기간 한정적, 비독점적, 비재라이선스적 이용 권한(라이선스)****만을 부여하며, 이 라이선스는 양도하거나 매매할 수 없습니다. ③ 이용자는 콘텐츠를 영구히 보존하기 위한 다운로드, 녹화, 녹음, 캡처 등의 행위를 할 수 없습니다. 다만, 회사가 명시적으로 다운로드(오프라인 시청) 기능을 제공하는 콘텐츠에 한하여 회사가 정한 조건 및 기간 내에서 이용이 허용됩니다.

제11조 (기술적 보호 체계의 적용 및 우회 금지)

① 모든 콘텐츠에는 회사가 저작권 보호를 위하여 필수적으로 적용하는 **기술적 보호 체계(TPC)**가 적용됩니다. ② 이용자는 어떠한 수단과 방법으로도 이 기술적 보호 체계(TPC)를 무력화, 우회, 해제하거나 이를 시도하는 일체의 행위를 해서는 안 됩니다. ③ 제2항의 행위는 본 **규약 제26조**에서 정하는 **가장 중대한 금지 행위**로 간주되며, 위반 시 회사는 즉시 해당 계정을 영구 차단하고 법적 조치를 취할 수 있습니다.

제12조 (서비스 제공 최소 요구 사항)

① 회사는 콘텐츠의 원활한 시청을 위해 접속 디바이스의 최소 사양, 운영체제(OS) 버전, 최소 네트워크 대역폭 등 기술적 요구 사항을 플랫폼에 상세히 공지합니다. ② 이용자는 자신의 접속 디바이스 및 네

트위크 환경이 제1항의 요구 사항을 충족하는지 여부를 **이용자가 전적으로 확인**하고 서비스를 이용해야 하며, 이용자의 환경 미충족으로 인한 시청 불량 또는 장애에 대하여 회사는 일체의 책임을 지지 않습니다.

제13조 (콘텐츠 제공의 변경, 중단 및 책임 면제)

① 회사는 콘텐츠 라이선스 계약의 만료, 콘텐츠 제공자의 요청, 저작권 관련 분쟁, 기타 운영상 불가피한 사유가 발생하는 경우, **사전 예고 또는 별도의 통보 없이** 특정 콘텐츠의 제공을 중단하거나 삭제할 수 있습니다. ② 이용자는 콘텐츠 제공 중단으로 인한 서비스의 가치 감소 또는 만족도 저하를 이유로 **요금의 환불 또는 손해배상을 청구할 수 없습니다.** ③ 회사는 유료 이용 상품이 아닌 **무료 콘텐츠**의 제공을 중단하는 경우 이에 대한 책임을 전적으로 면제받습니다.

제4장 유료 이용 상품 및 결제 정책

제14조 (유료 상품 이용 및 결제 방법)

① 유료 서비스 상품의 상세한 이용 조건, 요금 체계, 결제 수단 등은 플랫폼 내 유료 서비스 구매 페이지에 명확하게 고지되며, 이용자는 구매 전 이를 철저히 확인해야 합니다. ② 회사는 신용카드, 휴대폰 결제, 간편 결제 등 다양한 결제 수단을 제공하며, 이용자는 회사가 승인한 결제 수단으로 이용료를 납부해야 합니다.

제15조 (구독 및 자동 갱신 계약의 효력 강화)

① 정액 구독 상품은 이용자가 별도로 해지 의사를 명시적으로 밝히지 않는 한, 이용 기간 만료 시점에 **동일한 결제 수단으로 자동 결제**가 이루어지며, 서비스 이용 기간은 자동 연장됩니다. ② 자동 갱신을 원하지 않는 이용자는 **반드시 결제 예정일로부터 최소 5일 전에** 플랫폼 내 해지 신청 기능을 통해 직접 해지를 완료해야 합니다. ③ 제2항의 기한 내에 해지 신청이 완료되지 않아 발생한 자동 결제 금액은 **본 규약 제29조의 환불 불가 원칙에 따라 어떠한 사유로도 환불되지 않습니다.**

제16조 (이용 요금 및 결제 조건의 일방적 변경)

① 회사는 시장 상황의 변화, 콘텐츠 수급 비용의 상승, 서비스 기능의 확장 등 운영상 필요한 경우, **이용 요금 및 결제 조건을 이용자의 동의 없이 일방적으로 변경**할 수 있습니다. ② 요금 변경 시, 회사는 변경 예정일로부터 **30일 이전에** 플랫폼 공지사항을 통해 이를 고지합니다. 이용자가 변경된 요금이 적용된 이후에도 구독을 유지하는 것은 해당 요금 변경에 **묵시적으로 동의**한 것으로 간주됩니다.

제17조 (청약철회 및 환불 불가능의 원칙)

① 이용자는 유료 이용 상품 이용 계약 체결일 또는 서비스 개시일로 부터 7일 이내에 청약철회를 요청할 수 있습니다. ② 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, **청약철회가 전면적으로 제한되며 환불이 불가능함**을 이용자는 명시적으로 인지하고 동의합니다:

1. **결제 즉시 이용이 개시되는 상품**으로서, 결제 후 콘텐츠를 1회라도 시청하거나 접속 기록이 남은 경우.
2. 개별 시청 구매(PPV) 콘텐츠의 경우, 구매 후 **시청 시작 여부와 관계없이** 72시간이 경과한 경우.
3. 이용자가 본 규약 제11조의 기술적 보호 체계 우회 행위 등 중대한 위반 행위로 인해 계정 정지 조치를 받은 경우.
4. 유료 이용 상품 구매 시 제공된 부가 혜택(추가 포인트, 쿠폰, 기프트)을 **부분적으로라도 사용한 경우**.

제18조 (예외적인 환불 계산 및 수수료 공제)

① 회사가 제17조의 환불 불가능 원칙에도 불구하고, 이용자의 특수한 사정을 고려하여 환불을 승인하는 경우, 환불 금액은 미사용 기간에 대해 **일할 계산**하여 산정됩니다. ② 환불 시 발생하는 **결제 대행 수수료, 송금 수수료, 기타 행정 처리 비용 등 제반 비용은 이용자의 귀책 사유 유무와 관계없이** 전액 이용자가 부담하며, 이는 환불 금액에서 우선적으로 공제됩니다.

제5장 이용자의 의무 및 엄격한 금지 행위

제19조 (이용자의 일반적 준수 의무)

이용자는 대한민국의 법령, 본 규약, 회사가 공지하는 모든 서비스 이용 지침 및 가이드라인을 엄격히 준수하여야 합니다.

제20조 (콘텐츠 저작권 침해 금지)

이용자는 콘텐츠의 지식재산권을 침해하는 다음 각 호의 행위를 하여서는 안 되며, 이는 본 규약 제26조의 중대 위반 행위로 간주됩니다:

1. 콘텐츠를 녹화, 복사, 저장하여 개인용 컴퓨터, 외장 하드, 클라우드 등 **제3자가 접근 가능한 곳에 보관**하는 행위.
2. 콘텐츠를 영리적 목적으로 **재가공, 편집, 요약**하여 유포하는 행위.
3. 콘텐츠의 화면을 캡처하거나 녹화하여 스크린샷, 클립 등의 형태로 온라인 커뮤니티, SNS, 기타 매체에 **업로드 및 공유**하는 행위.
4. 콘텐츠를 카페, 술집, 상영회 등 **공공장소에서 상영**하거나 불특정 다수에게 공개하는 행위.

제21조 (시스템 및 운영 방해 금지)

이용자는 회사의 서비스 시스템을 방해하거나 정상적인 운영을 저해하는 다음 각 호의 행위를 하여서는 안 됩니다:

1. 회사의 시스템에 대한 해킹, DDOS 공격, 악성 코드 삽입 등 서비스 안정성을 해치는 행위.

2. 자동화된 프로그램(봇, 크롤러 등)을 사용하여 비정상적인 방법으로 콘텐츠 데이터 또는 사용자 정보를 수집하는 행위.
3. 회사의 서비스 제공 방식 외의 다른 비공식적인 경로로 서비스에 접근하거나 콘텐츠를 이용하는 행위.

제6장 이용자 게시물 및 라이선스 부여

제22조 (게시물의 정의 및 저작권 귀속)

플랫폼 내 커뮤니티, 댓글, 평점, 리뷰 공간 등에 이용자가 등록하는 모든 정보(문자, 이미지, 영상 클립, 음성 등)를 "이용자 게시물"이라 정의하며, 해당 게시물의 저작권은 이를 작성한 이용자에게 귀속됩니다.

제23조 (게시물에 대한 광범위하고 영구적인 라이선스 부여)

① 이용자는 자신의 이용자 게시물에 대하여 회사에게 다음과 같은 ****광범위하고 영구적인 사용 권한(라이선스)****을 **무상**으로 부여하며, 이는 철회될 수 없습니다:

1. **영구적이고 취소 불가능한 라이선스:** 이용 기간과 관계없이 영구적으로 존속하며 철회가 불가능합니다.
2. **비독점적 라이선스:** 이용자는 해당 게시물을 다른 곳에서도 계속 사용할 수 있습니다.
3. **광범위한 사용 목적:** 회사는 서비스의 운영, 홍보, 마케팅, 새로운 서비스 개발, 2차 저작물 작성, 번역, 개조, 전송, 전시 등 **모든 상업적, 비상업적 목적**을 위해 게시물을 자유롭게 이용할 수 있습니다.
4. **전 세계적 라이선스:** 사용 범위는 대한민국을 포함한 전 세계로 확대됩니다. ② 회원이 서비스 이용계약을 해지하더라도 제1항의 라이선스는 **영구적으로 존속**하며, 회원은 이에 대한 어떠한 보상도 회사에 청구할 수 없습니다.

제24조 (게시물의 관리 및 임의 삭제 권한)

회사는 이용자 게시물이 제26조에서 정한 금지 행위에 해당하거나, 회사 또는 제3자의 명예를 훼손하거나, 공서양속에 반한다고 판단되는 경우, **이용자에게 사전 통지 없이** 해당 게시물을 삭제, 비공개 처리, 또는 접근을 차단할 수 있는 배타적인 권한을 보유합니다.

제7장 서비스 이용 제한 및 계약 해지

제25조 (서비스 이용 제한 및 자격 박탈)

① 회사는 이용자가 본 규약 제26조에서 정하는 중대한 금지 행위를 한 경우, 사전 통지 없이 해당 이용자의 서비스 이용을 **영구적으로 제한하고 회원 자격을 박탈**할 수 있습니다. ② 자격 박탈 조치로 인하여 이용자가 유료 이용 상품의 잔여 기간 또는 미사용분에 대하여 환불을 요구하는 경우, 회사는 이를 **전면적으로 거부**합니다.

제26조 (중대한 금지 행위의 유형)

다음 각 호의 행위는 이용계약 해제 사유가 되는 중대한 금지 행위로 규정됩니다:

1. 본 규약 제7조(계정 공유 금지) 및 제11조(TPC 우회 금지) 위반 행위.
2. 본 규약 제20조(저작권 침해 금지)를 위반하여 콘텐츠를 무단 복제 및 배포하는 행위.
3. 타인의 결제 정보를 도용하거나 부정하게 유료 서비스를 이용하는 행위.
4. 회사의 임직원 또는 기타 이용자에 대한 폭언, 협박, 성희롱 등 인격권을 침해하는 행위.

제8장 책임 한계, 손해배상 및 청구 제한

제27조 (회사의 면책 사유)

① 회사는 천재지변, 전쟁, 폭동, 정부의 규제, 콘텐츠 제공자와의 계약 종료, 기간통신사업자의 서비스 장애 등 **회사의 합리적인 통제 범위를 벗어난 불가항력적인 사유**로 서비스 제공이 불가능하게 된 경우 책임이 면제됩니다. ② 회사는 이용자의 **접속 디바이스 미비, 네트워크 환경 불안정, 운영체제(OS) 미지원** 등 이용자의 귀책사유로 인하여 발생하는 서비스 이용의 장애에 대하여 책임을 지지 않습니다. ③ 회사는 이용자 상호간 또는 이용자와 제3자 간에 서비스를 매개로 발생한 모든 분쟁에 대하여 개입할 의무가 없으며, 이로 인한 손해를 배상할 책임이 없습니다.

제28조 (간접 손해 및 특별 손해에 대한 배상 책임 포기)

① 회사는 회사의 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우를 제외하고, 서비스 이용과 관련하여 이용자에게 발생한 **직접적인 손해**에 대해서만 배상 책임을 부담합니다. ② 회사는 어떠한 경우에도 서비스 이용으로 인하여 이용자에게 발생한 **간접적, 부수적, 징벌적, 파생적 손해, 데이터 손실, 영업 이익 손실, 기대 이익 상실 등 일체의 특별 손해**에 대하여는 배상 책임을 지지 않으며, 이용자는 이에 대한 청구권을 **명시적으로 포기**합니다.

제29조 (이용자의 배상 책임)

이용자가 본 규약의 규정을 위반하거나 제26조의 금지 행위를 함으로써 회사 또는 제3자에게 손해가 발생한 경우, 해당 이용자는 회사 또는 제3자에게 발생하는 ****모든 손해(변호사 비용, 소송 비용 포함)****를

전적으로 배상해야 합니다.

제30조 (청구 기간의 절대적 제한)

이용자는 회사에 대하여 발생하는 모든 법적 청구 및 손해배상 청구에 대해 해당 손해 발생일 또는 그 사실을 인지한 날로부터 **1년 이내**에 제기해야 하며, 이 기간이 경과한 후에는 해당 청구권은 **절대적으로 시효 소멸**됩니다.

제9장 분쟁 해결 및 관할 법원

제31조 (분쟁의 조정)

회사와 이용자 간에 발생한 분쟁은 「콘텐츠산업진흥법」 제20조의3에 따라 설치된 콘텐츠분쟁조정위원회 또는 「소비자기본법」 제60조에 따라 설치된 소비자원의 조정 절차에 따를 수 있습니다.

제32조 (개별 분쟁 해결 및 집단 소송 금지)

이용자는 본 서비스 이용과 관련하여 회사에 대하여 제기할 수 있는 모든 법적 분쟁 및 소송을 오직 개별적으로 해결해야 하며, 집단 소송, 단체 소송, 또는 대표 당사자 소송을 제기할 수 있는 권한을 명시적으로 포기합니다.

제33조 (재판 관할 및 준거법)

① 회사와 이용자 간에 발생한 분쟁에 관한 소송은 **서울중앙지방법원 또는 회사의 본점 소재지를 관할하는 법원을 전속적인 제1심 관할 법원으로 지정하며**, 이용자는 다른 법원에 소를 제기할 권한을 포기합니다. ② 회사와 이용자 간의 모든 법률 관계 및 소송에는 대한민국의 법률을 유일한 준거법으로 적용합니다.

제10장 규약의 발효 (부칙 조항 이동)

제34조 (규약의 시행)

① 본 규약은 2025년 1월 1일부터 시행됩니다. ② 본 규약 시행일 이전에 이미 이용계약을 체결한 회원에 대해서도 본 규약의 모든 조항이 소급하여 적용됩니다.